

Vistos.

1. PEDER KHAM NETO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal, porque na data e local descritos na denúncia, agindo em concurso e com unidade de desígnios com terceiros não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com privação de liberdade da vítima, subtraiu, em proveito comum, um veículo caminhão de transporte e respectiva carga de pneus, avaliada em aproximadamente R\$ 300.000,00.

A denúncia foi recebida.

O réu foi citado, apresentando resposta à acusação.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, realizada em mais de um ato por videoconferência pelo sistema teams, foram ouvidas a vítima e testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, interrogando-se, enfim, o réu.

Em debates, o representante do Ministério Público pleiteou a procedência da ação penal, com a consequente condenação do réu, nos termos da denúncia. A defesa pugnou pela absolvição, nos termos do artigo 386, II ou VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, fixação da pena no mínimo legal, com regime inicial diverso do fechado, com reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

2. A ação penal deve ser julgada improcedente.

A materialidade, tratando-se de infração que não deixa necessariamente vestígios, está comprovada pela prova oral.

A autoria, contudo, não foi comprovada de forma suficiente para sustentar a condenação.

O réu, em seu interrogatório, negou a acusação. Disse que trabalha no ramo de camping e também de transporte. Destacou que soube que o caminhão subtraído fora achado nas proximidades de uma oficina a qual frequenta e por isso por ali passou diversas vezes com seu veículo VW/Fox. Ainda, deu conta que com este mesmo seu veículo foi até a cidade de Guarulhos a outra oficina para tentar reparar peça de um caminhão de sua propriedade. Enfim, em apertada síntese negou qualquer participação no roubo em questão.

A prova oral não corroborou os fatos narrados na denúncia.

A vítima disse que algo em torno de quatro indivíduos, dois deles com arma de fogo em punho, se aproximaram de seu caminhão que estava estacionado com a carga em questão e o abordaram, anunciando o assalto. Então, o colocaram em um carro e subtraíram o aludido caminhão e sua respectiva carga. Prosseguindo, horas depois, após ter ficado retido no interior do aludido auto, foi liberado. Ainda, deu conta de não ser capaz de reconhecer quaisquer dos autores do fato, esclarecendo que o cavalo mecânico e a carreta foram achados em cidades do litoral deste Estado, mas a carga jamais fora recuperada.

As testemunhas ouvidas, policiais civis, informaram que em diligências, visando apuração do roubo em tela, localizaram o cavalo mecânico e a carreta abandonados em cidades do litoral deste Estado. Então, apuraram que um veículo VW/Fox foi verificado trafegando por diversas vezes nas proximidades aonde estava a acarreta, veículo esse que levou até a pessoa do réu, apurando-se, ainda, que este veículo trafegava na data do roubo nas proximidades da cidade de Guarulhos em trajeto parecido com aquele realizado pelo caminhão e carga roubados.

Já as testemunhas arroladas exclusivamente pela defesa informaram que prestaram serviços de oficina e mecânica para o réu em cidade do litoral paulista e em Guarulhos, dando azo ao álibi daquele.

Diante desse quadro, percebe-se que não há prova suficiente para a condenação, pois em delitos contra o patrimônio, como o presente, mormente roubo, o reconhecimento da vítima é fundamental, não havendo, no mais, no caso, outro elemento seguro que aponte com a certeza necessária ser o réu o autor do crime em análise, pois não é o réu confesso, não foi o produto da rapina achado indiscutivelmente em seu poder, não havendo, no mais, provas indiciárias firmes sérias e concordantes neste

sentido, lembrando-se, ainda, que as provas produzidas extrajudicialmente, sem a ratificação em Juízo, sob o crivo do contraditório, não são, por si, bastantes para sustentar a condenação.

Destarte, não comprovada, de forma suficiente, a autora, impõe-se a absolvição, pois “nenhuma pena pode ser aplicada sem a mais completa certeza dos fatos. A pena, disciplinar ou criminal, atinge a dignidade, a honra e estima das pessoas, ferindo-a gravemente no plano moral, além de representar a perda de bens ou interesses materiais”.

3. Posto isso, julgo IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVO o réu PEDER KVAM NETO, qualificado nos autos, da imputação a ele feita na denúncia pela infração do artigo 157, parágrafo 2º, I, II e V, do Código Penal, e o faço por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

São José dos Campos, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA